

PROVIMENTO Nº 6, DE 2 DE MARÇO DE 2026.

Código de validação: A35A775C1F
PROV - 62026

Dispõe acerca da abertura de matrícula em nova circunscrição imobiliária em razão de alteração territorial, bem como disciplina a comunicação entre serventias, a emissão de certidões, a preservação do acervo físico, o encerramento da matrícula de origem e os procedimentos registrais correlatos, no âmbito dos Serviços de Registro de Imóveis do Estado do Maranhão.

O DESEMBARGADOR **JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS**, CORREGEDOR-GERAL DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o princípio da territorialidade, que restringe a prática dos atos registrais à circunscrição territorial legalmente definida, nos termos da Lei nº 6.015/1973;

CONSIDERANDO o princípio da unitariedade matricial, que proíbe a existência de matrículas paralelas ou simultâneas para o mesmo imóvel em circunscrições distintas;

CONSIDERANDO a detecção de situações de vulnerabilidade aos princípios norteadores da atividade registral — especialmente o da segurança jurídica — envolvendo imóveis localizados em áreas limítrofes, em razão dos deslocamentos de divisas administrativas, da criação de novas serventias e da redistribuição territorial promovida no âmbito do Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão (Lei Complementar Estadual nº 14/1991);

CONSIDERANDO a quantidade significativa de demandas administrativas e judiciais decorrentes de questionamentos quanto à higidez de matrículas imobiliárias oriundas de serventias extrajudiciais que, em razão de alterações supervenientes de circunscrição, passaram a atuar fora de sua competência territorial originária;

CONSIDERANDO a viabilidade jurídica e normativa da transferência de matrículas imobiliárias em decorrência de alteração de competência territorial das serventias extrajudiciais, nos termos dos arts. 169 e 170, da Lei nº 6.015/1973, e do art. 440-BC do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial;

CONSIDERANDO que a concentração da oportunidade da transferência de matrículas imobiliárias — em razão da alteração de competência territorial das serventias extrajudiciais —, contribui para a realização de procedimentos mais ordenados, planejados, auditáveis, transparentes e seguros, reduzindo riscos de manutenção de matrículas concomitantes e, em último caso, de sobreposição de áreas;

CONSIDERANDO a necessidade de preservar o acervo físico na serventia de origem, por força do princípio da continuidade e dos arts. 168 e 169 da Lei nº 6.015/1973;

CONSIDERANDO que as serventias devem comunicar-se exclusivamente por meio eletrônico, preferencialmente pelo Malote Digital, para garantir rastreabilidade, segurança e economicidade;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e disciplinar, no Estado do Maranhão, a emissão de certidões e atos correlatos para transferência de circunscrição, padronizando a atuação das serventias extrajudiciais,

RESOLVE expedir o seguinte Provimento:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Este Provimento regulamenta a abertura de matrícula na circunscrição imobiliária para a qual o imóvel tenha passado a pertencer, em decorrência de alteração territorial, desmembramento, reorganização ou retificação de circunscrição, bem como disciplina a comunicação entre serventias e os procedimentos de encerramento da matrícula de origem.

Art. 2º. A abertura da nova matrícula observará sempre os princípios da territorialidade, continuidade, unitariedade da matrícula, especialidade e presunção de veracidade registral.

CAPÍTULO II

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ABERTURA DA MATRÍCULA

Art. 3º. Para abertura de matrícula em nova circunscrição, o Oficial do Registro de Imóveis competente exigirá somente:

- I – certidão eletrônica de inteiro teor da matrícula de origem, atualizada;
- II – quando houver, certidão de ônus reais;
- III – quando houver, certidão de ações judiciais reais e pessoais reipersecutórias; e
- IV – planta e memorial descritivo atualizados, quando exigidos em lei.

§1º. A certidão de inteiro teor deverá conter, obrigatoriamente:

- I – menção expressa sobre existência ou inexistência de protocolos pendentes; e
- II – indicação de eventuais bloqueios, averbações premonitórias, indisponibilidades e anotações obrigatórias.

§2º. Quando o imóvel for proveniente do sistema de transcrições, não havendo matrícula, poderão ser exigidas as certidões mencionadas nos incisos II e III do parágrafo 1º.

CAPÍTULO III

DA NATUREZA ELETRÔNICA DAS CERTIDÕES E DA GRATUIDADE

Art. 4º. As certidões de inteiro teor e de situação jurídica, bem como todos os demais documentos necessários à abertura de matrícula serão emitidas em formato eletrônico, assinadas digitalmente e encaminhadas exclusivamente pelo Malote Digital.

Art. 5º. As certidões emitidas para fins de transferência de circunscrição territorial serão gratuitas, sem custas, emolumentos ou taxas, por se tratar de ato obrigatório à administração interna do registro público.

CAPÍTULO IV

DO ACERVO FÍSICO E DO ACERVO DOCUMENTAL ELETRÔNICO

Art. 6º. O acervo físico permanecerá na serventia de origem, inclusive livros, fichas, pastas, plantas e documentos correlatos.

Art. 7º. A serventia de origem deverá manter acesso ao acervo para eventual fiscalização, auditoria ou emissão de certidões.

Art. 8º. A serventia de destino ainda poderá solicitar do registrador de origem:

- I – cópias reprográficas;
- II – reprodução digital de documentos arquivados; e
- III – certidões complementares que entender necessárias para garantir a continuidade registral.

CAPÍTULO V

DA ABERTURA E COMUNICAÇÃO DA NOVA MATRÍCULA

Art. 9º. Aberta a nova matrícula, o Oficial do Registro de Imóveis da nova circunscrição deverá comunicar, em até 3 (três) dias úteis, a serventia de origem, via Malote Digital.

Art. 10. Recebida a comunicação, o registrador da origem deverá:

- I – protocolar a comunicação;
- II – averbar de ofício o encerramento ou destaque parcial da matrícula; e
- III – mencionar expressamente o número da nova matrícula e a serventia competente.

Art. 11. É vedada a prática de atos posteriores na matrícula de origem quando se tratar de transferência integral da área, exceto em casos de averbações retificatórias relativas a erros ou omissões anteriores (art. 213, I, “a”, Lei nº 6.015/1973).

CAPÍTULO VI

DA RECEPÇÃO DE TÍTULOS APÓS A MUDANÇA DE CIRCUNSCRIÇÃO

Art. 12. Quando a serventia de origem receber título referente a imóvel já pertencente a outra circunscrição e ainda não tiver ocorrido a transferência matricial, deverá:

- I – protocolar o título;
- II – comunicar imediatamente o interessado ou o Juízo de Direito, quando for o caso;
- III – enviar o título ao registrador competente, acompanhado das certidões necessárias; e
- IV – encerrar o protocolo sem cobrança de emolumentos.

Art. 13. O registrador da nova circunscrição deverá:

I – protocolar o título;

II – providenciar as certidões necessárias; e

III – dar regular prosseguimento ao registro.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Quando o imóvel estiver situado em mais de uma circunscrição, serão abertas matrículas em todas, com remissões recíprocas, observadas as normas nacionais (art. 169, *caput*, II, Lei nº 6.015/1973).

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor-geral do Foro Extrajudicial.

Art. 16. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 2 de março de 2026.

Desembargador JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Corregedor Geral do Foro Extrajudicial
Matrícula 16402

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 03/03/2026 09:48 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS)

Informações de Publicação

38/2026	04/03/2026 às 15:48	05/03/2026
---------	---------------------	------------